

1500514-05.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057356/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23312009 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1031/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2057356 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500514-05.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500514-05.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057356/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 23312009 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 1031/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2057356 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIM ZONATO SALES DA SILVA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra KEVIM ZONATO SALES DA SILVA, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado por emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e de extorsão mediante sequestro contra Erick Douglas Gomes Da Silva em 1º de março de 2022.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 1º de março de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Piauí, 483, Morro Branco, nesta cidade de Itaquaquecetuba, KEVIM ZONATO

SALES DA SILVA subtraiu para si, mediante restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o valor de R\$40,00 pertencente a Erick Douglas Gomes da Silva; e, (II) nas mesmas condições de tempo e lugar, KEVIM ZONATO SALES DA SILVA, sequestrou Erick Douglas Gomes da Silva com o fim de obter, para si, o valor de R\$ 5.000,00, como preço do resgate.

Narra a peça acusatória que Erick trabalha como motorista de aplicativo e, no dia dos fatos, foi acionado por uma mulher se identificou pelo prenome "Stefany". Assim, a vítima se dirigiu ao endereço indicado. Chegando lá, o ofendido foi recebido por "Stefany", a qual esclareceu que seu parente KEVIM é quem seria transportado. Assim, o denunciado foi transportado pela vítima transportou até um condomínio localizado nesta comarca. Ao final da viagem contratada, porém, já no local de destino final, KEVIM, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dominou a vítima e dele subtraiu de Erick os valores de que dispunha, sendo que a vítima tinha consigo apenas R\$ 40,00, valor que foi levado. A seguir, porém, privou a vítima de sua liberdade e passou a exigir a transferência do valor de R\$ 5.000,00. Como a vítima informou não ter esta quantia, denunciado exigiu que o ofendido entrasse em contato com seus parentes para obter o citado valor, ou ele não seria libertado - o denunciado permaneceu restringindo a liberdade da vítima durante aproximadamente uma hora. Durante este período, Erick ligou para sua esposa para pedir o dinheiro e disse que havia sido sequestrado, razão pela qual ela acionou a Polícia Militar. Na sequência, os policiais foram até o condomínio e avistaram o veículo da vítima em seu interior, razão pela qual efetuaram a abordagem. No interior do carro estavam Erick e KEVIM, sendo que o ofendido informou que estava sendo ameaçado para realizar transferência bancária. Em busca pessoal, foram encontradas duas munições na mochila do denunciado. Ademais, também foi encontrada uma arma de fogo no assoalho do carro, no local onde KEVIM estava.

A denúncia foi recebida em 4 de março de 2022 (págs. 77/78) e o réu foi regularmente citado em 11 de abril de 2022 (pág. 88) e apresentou resposta à acusação (pág. 93).

Em audiência de instrução, ouviram-se a vítima e as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência do pedido formulado na presente ação para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, em concurso material com art. 158, § 3º, todos do Código Penal, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser acolhida em parte.

A vítima ERICK DOUGLAS GOMES DA SILVA, informou que estava terminando na uma corrida no bairro Iguatemi, quando recebeu uma chamada de corrida, no app 99, de uma usuária identificada apenas como Stefany (sem fotografia). Quando chegou ao local da solicitação (Rua Ribeiro Baião, 263), uma mulher se identificou como Stefany e outro rapaz entrou no carro. Stefany disse que era um parente seu que faria a corrida. Este declarante fez a corrida normalmente e, apenas quando chegou ao destino, o passageiro anunciou o assalto. No interior do condomínio, o assaltante disse que este declarante estava sequestrado e que queria cinco mil reais em sua conta. Como este declarante não tinha dinheiro, o assaltante exigiu que este declarante entrasse em contato com parentes para pedir dinheiro. Neste momento, este declarante ligou para esposa, pedindo dinheiro e afirmando que estava sequestrado. A mulher deste declarante chamou a polícia e repassou a localização do celular deste declarante. Questionado, afirma que ficou aproximadamente uma hora

sob a mira do assaltante dentro do carro. Questionado, afirma que o assaltante ficou o tempo todo com a arma encostada nas costas deste declarante. O assaltante retirou uma munição da arma para mostrar a este declarante que a arma era de verdade e que não estava brincando. Afirma que não fez nenhum tipo de transferência ao ladrão, que também não chegou a passar nenhum dado bancário ou conta. Relata que o ladrão pegou apenas o dinheiro trocado que havia no carro (aproximadamente quarenta reais). Ordenou que fizesse a transferência via pix, mas o depoente não tinha essa quantia em dinheiro. Inconformado, o roubador disse que daria tempo para ele telefonar para parentes ou amigos e providenciar a quantia de R\$ 5.000,00. Até que seu cunhado rastreou seu telefone celular, comunicou a polícia. Permaneceu com ele no interior no veículo por cerca de 1 hora a 1 hora e 30 minutos sob ameaças e arma apontada para sua cabeça. Dizia, a todo tempo, que o mataria. Ele dizia que tinha filho deficiente e precisava de dinheiro. O policial chegou pela lado do passageiro ordenou que ele abandonasse a arma. Ele chegou a subtrair a quantia de R\$ 38,00 e o telefone lugar que ele largou no chão do carro juntamente com a arma. Ele abriu a porta e saiu do carro. Imediatamente, foi algemado e o depoente deixou o veículo em seguida. Todos foram juntos para a delegacia. Ele estava lúcido e chegou a falar com a sua esposa pelo celular durante o roubo.

A testemunha ELIAS RODRIGUES DO PRADO, policial militar em juízo, relata que, e recebeu um chamado via Copom acerca de uma mulher de um Uber, que, ao rastrear o celular do marido, suspeitou que este estaria sendo vítima de roubo, pois o marido não trabalha em Itaquaquecetuba. Com a informação do emplacamento do veículo, estes policiais foram ao local indicado pela solicitante, em um condomínio na Rua Piauí, 483, onde normalmente são encontrados carros abandonados e outras atividades ilícitas. No interior do referido condomínio, estes policiais avistaram o carro da vítima (Ônix, branco, placa RLF-3B38) e realizaram a abordagem. No interior do veículo estava a vítima, no banco do motorista, e um indivíduo, posteriormente identificado como KEVIM ZONATO SALES DA SILVA, no banco traseiro do passageiro. Na busca pessoal do suspeito, duas munições de 380 foram localizadas em sua mochila, além de quarenta reais. No assoalho do carro, no exato local em que o suspeito estava, foi encontrada uma arma de fogo (aparentemente de fabricação caseira). Questionada, a vítima informou que estava sendo ameaçada pelo suspeito para realizar transferências bancárias. Ao ser entrevistado, KEVIM admitiu a prática do crime. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a esta delegacia para procedimentos legais.

A testemunha LEANDRO DE VASCONCELOS SALVADOR, policial militar em juízo, corroborou aos relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que a esposa havia recebido telefonema estranho do marido que lhe pedia dinheiro em meio a vozes. Havia uma pistola calibre 380, caseira. Eles estavam de costas. Ele tentou fugir no momento da prisão. Ele se jogou no chão. Ao ser exibida a imagem do acusado, o policial militar afirmou não se recordar se ele tinha tatuagens no rosto, mas se lembra que ele tentou fugir dali.

Enfim, ao ser interrogado, o acusado KEVIM ZONATO SALES DA SILVA relatou que os policiais ficaram com seus óculos. Conta com 28 anos. Já esteve preso em 2013 pela prática por roubo. Já estava em liberdade por cerca de 5 anos e foi preso novamente porque estava foragido. Retomou sua liberdade no ano 2018. Trabalhava no centro educativo infantil como pintor. Confessou a prática delitiva. Afirmou que foi a própria vítima quem se ofereceu para dar telefonema a parente a fim de providenciar a quantia em dinheiro que o réu necessitava. Precisava de dinheiro para renovar seus óculos e os óculos de seu filho. Disse que se não tivesse a quantia de R\$ 5.000,00, a quantia de R\$ 3.000,00, já seria suficiente para tanto. Indagado acerca da necessidade de ficarem parados no local, já que vítima poderia, pessoalmente, providenciar a quantia em dinheiro, não soube responder. Acrescentou também que o próprio interrogando pediu que parassem o veículo para conversarem sobre aquilo. Indagado sobre as tatuagens em seu rosto, as quais não tinha no momento da prisão, disse que as fez assim que chegou no estabelecimento prisional.

Passo a valorar a prova.

A prova produzida autoriza a condenação do acusado apenas em relação à imputação de roubo, enquanto impõe sua absolvição pela imputação de extorsão mediante sequestro.

Em relação à imputação de roubo, a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 15/16 e pelo laudo pericial juntado às páginas 115/119. A autoria, por sua vez, é certa, pois a vítima apresentou seu relato em juízo, o qual, aliado às versões dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, tornam certa e verossímil a versão constante da denúncia. Com efeito, o acusado foi preso em flagrante delito a vítima logo após a prática do delito e foi reconhecido pela vítima como autor do crime (pág. 12). Como se não bastasse, ao ser interrogado em juízo, o próprio acusado confessou a prática do crime imputado.

De qualquer forma, em relação às causas de aumento de pena, no presente caso foi provada apenas aquela relativa à restrição de liberdade da vítima, uma vez que, conforme se extrai da prova oral produzida, o acusado restringiu a liberdade da vítima por cerca de uma hora.

Por outro lado, em relação ao emprego de arma de fogo, a despeito de ela ter sido apreendida (pág. 7), não foi juntado aos autos o respectivo exame pericial, razão pela qual é incabível a majoração, mormente porque a descrição do estado da arma constante do auto de apreensão ("péssimo estado de conservação", "produzida artesanalmente") indica que provavelmente ela sequer tinha potencialidade lesiva, de modo que não houve a elevação do risco causado ao bem jurídico.

No que diz respeito à imputação de extorsão mediante sequestro, a pretensão acusatória é manifestamente improcedente, já que não se produziu prova de que o acusado sequestrou a vítima com o fim de obter qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Os fatos provados sob o crivo do contraditório não se amoldam a tal tipo penal; a prova dos autos indica tão somente a ocorrência do delito de roubo.

Ao ser interrogado, o réu confessou ter praticado apenas o crime de roubo e disse que a vítima se ofereceu fazer telefonema para sua esposa a fim de providenciar a quantia em dinheiro objetivada. Em nenhum momento a vítima afirmou que sua liberdade estaria condicionada ao recebimento da quantia e, ademais, não foi trazida em juízo a pessoa para quem teria telefonado ou qualquer elemento que comprove tal telefonema.

Tampouco merece acolhida o pedido de emendatio libelli formulado pelo Ministério Público em memoriais (pág. 138), seja por impossibilidade legal de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal no presente caso, seja porque não se produziu prova de que o acusado constrangeu a vítima a fazer alguma coisa.

É cediço que, no nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação fática constante da denúncia, sendo possível que, na sentença, seja considerado, na capitulação do delito, um dispositivo legal diverso do constante na denúncia. No caso, constou da peça acusatória que o acusado "sequestrou Erick Douglas Gomes da Silva com o fim de obter, para si, o valor de R\$ 5.000,00, como preço do resgate" (pág. 73).

Nota-se, portanto, que, sem modificar os fatos imputados, não é possível amoldar a conduta descrita na denúncia ao artigo 158, § 3º, do Código Penal. Se assim fosse feito, a condenação do acusado pelo crime pleiteado pelo Ministério Público implicaria surpresa à defesa e, conseqüentemente, violação ao devido processo legal, dada a ausência de correlação entre a acusação e a sentença.

Se a prova oral produzida levou o Ministério Público a concluir por uma tipificação diversa, ele deveria proceder à mutatio libelli, mas, no presente caso, houve preclusão, já que, antes do encerramento da instrução – como está registrado nos autos em gravação –, as partes foram indagadas acerca de algum requerimento ou diligência nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, mas resposta foi negativa.

De qualquer forma, impõe-se registrar que, ainda que houvesse tal aditamento no momento processual oportuno ou fosse cabível a emendatio libelli, a pretensão acusatória seria igualmente improcedente.

Não há prova de que o acusado constrangeu a vítima, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. O acusado, ao ser interrogado, confessou apenas a prática do crime de roubo, declarando que foi a própria vítima quem se ofereceu para dar telefonema a parente a fim de providenciar a quantia em dinheiro que o réu necessitava. De mais a mais, o Ministério Público não arrolou como testemunhas as pessoas para quem a vítima telefonou, tampouco juntou aos autos o extrato de telefonemas realizados pela vítima na data do fato, o que seria fundamental para aferir a adequação típica, de modo que inexiste qualquer prova do constrangimento mencionado.

Consequentemente, tem-se que os fatos subsequentes à subtração dos R\$ 40,00 da vítima foram um desdobramento do crime de roubo, o que evidencia a ocorrência de crime único no contexto fático descrito na peça acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

Verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O acusado é reincidente (págs. 43/50), mas também confessou a prática do crime imputado, de modo que opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, pois, a pena-base.

Como constou acima, foi provada apenas a causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima. Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena, já que a pena é superior a 4 anos e o acusado é reincidente (págs. 43/44), com fundamento no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias nos autos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho o pedido da denúncia, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, CONDENO o réu ORLANDO FELIPE BARBOSA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigos 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, e ABSOLVO-O da imputação relativa ao delito descrito no artigo artigo 158, § 1º, do do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão

preventiva do acusado, já que permanecem o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem como a impossibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares pessoais. No caso, o teor condenatório da decisão que torna temerária a manutenção de sua liberdade, o que representaria risco a aplicação da lei penal, bem como à ordem pública. Some-se a isso o quantum de pena a que fora condenado, circunstância que torna legítima a segregação, na forma do descrito no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento (provisória, caso haja interposição de recurso, ou definitiva, caso haja formação de coisa julgada).

Formada a coisa julgada, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, encaminhe-se a arma apreendida ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Comunique-se o setor respectivo.

P. R. I. e, oportunamente, arquivem-se.

Itaquaquecetuba, 17 de outubro de 2022.

Érica Pereira de Sousa

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA